

מסורת הש"ס

[ב"ב קמטו,] (ז) ב"ק
 [ע"ש] ב"ב עז: קנה;
 [לעיל מד: לקמן עה,]
 קדושין כה, (ח) ויקרא
 (א) (דף סג: א) [לקמן
 ה,] (ח) ויע' מוס' ב"ק
 : ד"ה [אגב,] (ט) ז"ל
 נזר רבי אסי וכן אמר רבה
 "אמר ר' יוחנן, (י) ז"ל
 [לקמן מו,]
 ע"י מוס' קדושין כה.
 ד"ה כל,

הגהות מהר"י לנדא

תום' ד"ה ונקיינהו
אברייטא פריך. ז"ל
אמתניטין פריך:

מוסף רע"י

הללו מחולליו על ממות שיש לי בצינן.
דחי ערף דהוה ליה נוכרהא. והן
קושיא לרב פפא לא מקשינן אלא
אחמיהי קא מתמה אמתני': איכפל
פנא כו'. נתעסק מתנא וטרח להורות
לנו הלכה בדבר שאינו מזוי שהיה
אדם עומד בגורן ערוס אלא אלא
ש"מ בגורן שאינו ש"מ אבל סודר יש
לו ואפילו הכי הפירות צריך ליתן לו
במתנה שאין המעות נקנין בחליפין:
ואף רב פפא דרבי ביה. ממאי דאמר
מטבע נקניט בחליפין: ואקניניהו לרב
שמואל. שהיה הולך לשם כדי שיביאם
לו שאילו לא הקנה לו לא היה נותנם
לו מי שהפקדון אכלו שאם יאדדו
בדרך יחזור רב פפא ויאבטעט לו.
אגב אסיפא דביסיה. מפתן ביניהו.
אלמא מדאכטריך ליה לאקניניהו אגב
קרקע ש"מ אין מטבע נקנה בחליפין:
עד סווד. שם מקום: וכן אמר עולא.
האי וכן געיל קאי אפלוגותא דרב ולי:
פוטעין אוסו. מעות שכרס ומזונותיהם:
מן לי דינר מעות. תן לי פרוטיו
בזוה דינר והדינר אין עמה דינר
אבל אי עלתה לך עד יום פלוני
יפה דינר וטריסית. קס"ד דינר יפה
היולא בדולאקא קאמר וטריסית מעה

קטנה: ואפרנסם. אעשה זרכיהם כלום
קרי פרנסה קונדרי"ר זלע"ו: אם י
אומר: מוסר. קס"ד דכיון דיש לו הו

רבינו חננאל

היה ראומו רחב
ולחלוץ על מנת ש
בבית ואי אמרת מטבע
שנא בחליצתי לקינתו
הכריזה המעוה הללו אנב
ולפירוק הפירות של
ששן שש על זה הכרי
קין הדוהו היה רב
חייב חומש של
הואות נתתי עניש
החבירו חלה ואינו
הדה לפי שאנו שלו.
קרקע דלית ליה סודר
ומתהנינו כי
ענתא לקבוע משנה
לארץ חמיש מגלגל ארץ
אז לא ימי' א"י א"י סמבט
החולין שמי' א"י א"י
פסא חולין שמי' א"י א"י
רביא דליל חלה ויה
פסא חולין שמי' א"י א"י
קביתו חלה שפסא רב
אנב אסקופה דבייתה
אנב תנפ פסא
הפועה דתרוך כי פסא
יקבילו וליקלענהו לחווי
דלא יתקו ויה
הקטור (אסופא) ח' ודחוק

עשר שני שלק יהיו מחוללין על
ר הזו את המעות ואל לחולין:
מי ואין צדו מעות ש"מ דלס
ה אומר לו הסנא לעשות כן אלא
רו
ק-
לי
די
ה.

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

מו.

ונקניניהו נהיה אנב בקרקע. (טו) אצריחא פריך כדפירי רשי" וי"ל דלדרכ פפא פריך אי אמרת בשלמא דלין מטבע נקנה בחליפין מיירי שיש לו סודר ולין לו סודר ולין וי"ל דהא רש"י ערטילא לא אי מטבע נקם בחליפין ומיירי שיש לו סודר ולין וי"ל דמיירי בגורן שאינו שלו אכפל

תנא כולי האי והדאמר וזה עומד בגורן קמני לאו פרכא היא אלא מסקי למילתיה דמיירי דלית ליה קרקע וקשה דלקני ליה המעות בדולאה ומה שסנה רב מרי מרבא עזי על ידי הדולאה של איסור צפרק מי שמת (ב"ב דף קמט.) אע"פ שהיינו יודעין שלא היו שלו תחלה וה"ה צריא מדקנינהו רב מרי אע"ג דלא היו בר ירושלים: **אלא** ש"מ דאין מטבע נקנה בחל"פין. ומ"ד נעשה חליפין נמי אימות צדמדלזינו נקנה כ"ש שלא נעשה ונטר עד הכא נמי להקשות למרוויחו ולכן המאן דמי עז הכא לומר וכן אמר עולא וקיש אמר ר' אמי אמר רבי יוחנן משום דהך ^ו צרימא מטעיה לכו:

וְעַתָּה נַעֲשֶׂה חֲלִיפִין וְכֵן
 אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן אֵין
 אֵיתִיבִיהּ רַבִּי אַבָּא
 מֵרַמְרִיו וּפּוֹעֲלֵיו תּוֹבַעִין
 לִי בְּדִינָר מַעוֹת
 דְּךָ יְפֵה דִינָר וּטְרִיסִית
 שֶׁסָּם יֵשׁ לֹא מַעוֹת מוֹתֵר
 קָא דַּעֲתָךְ אֵין מַטְבַּע
 הַלּוּאָה וְאִסּוּר אֲשֵׁתִיק
 פְּרוּמָמוֹת שְׁנוּ דְּלִיכָא
 פִּירָא הוּא וּמִשָּׁהּ נִקְנוּ
 נָמִי דַּקְתָּנִי יְפֵה דִינָר
 הַטְרִיסִית ש"מ רב אשי
 וּטְרִיסוֹת כִּיּוֹן דֹּאֵית לִיהּ
 עַד שִׁיבָא בְּנֵי אוּ עַד
 הַנַּעֲשָׂה דְּמִים בְּאַחֵר
 בַּחֲלִיפִין כָּל הַנַּעֲשָׂה
 מַטְבַּע וּשְׁמוֹעַ מִינָהּ
 אָמַר רַב יְהוּדָה ה"ק
 כָּל

הדבא איזו נותן לו אומו מטבע עולמו שלקח אלף מין אחר דדמי
למקח וממכר וז"ק כמו שמוטר סאה בסאה דרך הלוואה באומר
עד שיבא בני משום דסאה בסאה רביע דרבנן ה"ע דרך מקח
וממכר אפילו סאה בסאתים מותר באומר עד שיבא בני:

בר הנקשה רמים באחד כיוון שובה זה נתתייב זה בחציפין. קהל דאמרי' בצלוי זו קונה ה"פ כיון שזכה זה בעל החפץ במטבע נחמידי' זה הלוקח באונסי חליפין דכל היכא דליתיה דלילה הוא ואף ל"ג זה שני הכי פירושו כיון שזכה זה המוכר במטבע נחמידי' אחרו שלם ללוקח החפץ שהוא חליפי המטבע וללוי דלאמר דכליו של מקנה היו פירושו אפכא דאי גרסין זה שני הכי קאמר כיון שזכה זה הלוקח במטבע נחמידי' המוכר יתן לו חליפין ואף לא גרסין זה שני הכי קאמר כיון שזכה הלוקח במטבע נחמידי' הוא באונסי החפץ אי נמי ללוי הוא פ"י זה כמו לרב וכיון שזכה זה פ"י המוכר צדקה שקבל ממנו הלוקח המעלה והדתנ' (לקמן דף ק) החליף בזה ללוי הוא פירושו המחליף פרה בגשת חמור וכן המחליף שור בפרה דבסמוך: **שבע** מינה מטבע נקשה חליפין. ואע"ג דמעוט אינם קנות ה"מ בסתמא אבל אי מפרש בתורת חליפין קיי א"נ אפי' בסתמא כיון דמחזור לו המטבע כדרך להחזיר הסודר קנו החליפין וא"ת והלא יאמר נשרפו חטיף בעליה י"ל דלא שכיח מילתא שיקנה העמות דרך חליפין דלא שכיח שימן המוכר חפלו בחליפין מעות שאינם שוות המקח דדרך חליפין שאינם שווים מעות המקח ולא גזור רבנן כדלאמר בסמוך גבי החליף דמי שור בפרה ובקינן סודר דשיכחה ליכא למישש שמא יאמר לו נשרפו חטיף בעליה דכיון דלא קיבל המוכר המעות טרח ומציל פן יסרב הלוקח יתן לו המעות:

ופירי

הנהגה בעלים בתורת חליפין בחליפי שור ופרה כיון שמשך בעל הפרה
מת השור מת לו אע"פ שלא משך כו'. אלמא קנה בחליפין של מטבע:
כל

עין משפט
נר מצוה

ח א מ"י פ"ו מהלכות
 מדרה ה"א א סמג
 רג סע"א א וסע"א ג:
 ב מ"י שם ה"א ז
 ופ"ג מה"ל שוועין
 וסותפין ה"א ז סמג שם
 טו"ש"ע שם סע"א ט וס"א
 קכב סע"א א:
 ב ג טו"ש"ע י"ד ס"א
 קעג סע"א ו[:

לעזי רעט"י

קונדרי"ר [קונריידי"ר].
לקשט, לצייד.

רבינו חננאל (המשך)

[illegible]

(א) ע"י בשטה מקובלת כאן
הדומה ל"י רבינו כי היכל דלא
למחוק אסופא דביטא הוא
דנפק לאפיה דאמר רבא אקני
ליה וכו' גבה מקרקעי גבי
מטלטלי ע"כ וע"ש מש"כ על
דברי רבינו בזה:
(ב) נראה דל"ל דהוי יד ביד
כו':